芷江罗旧巴州采砂船“5.12”机械伤害事故调查报告

芷江侗族自治县人民政府 发布时间： 2015-07-11 14:33

县长信箱

2015年5月12日上午8时30分左右，芷江罗旧巴州一采砂船在生产过程中发生了一起机械伤害生产安全责任事故，造成1人死亡，直接经济损失55万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)等法律法规规定，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经县人民政府批准，成立由

组成的事故调查组，负责对该起事故进行调查处理。调查组通过深入调查取证、现场勘查、综合分析，现已查清事故发生的经过和原因，并提出对相关责任人处理建议及落实整改的措施。形成事故调查报告如下：

一、事故概要

(1)事故船只船主：张安林与周和平。

(2)事故发生时间：2015年5月12日上午8时30分左右。

(3)事故发生地点：舞水河芷江罗旧镇巴州与岩桥乡溪口交界流域。

(4)事 故 级 别：一般事故。

(5)事 故 性 质：生产安全责任事故。

(6)事故直接经济损失：55万元。

(7)事故伤亡情况：

死亡1人，死者张海军，男，年龄50岁，身份证号：4330271965XXXXXXXX。

二、涉事船只等相关情况

1、涉事船只基本情况。2004年，张安林、周和平和舒云峰找一姓姚的老板建造了2艘打砂船，并在芷江罗旧开了一家小型砂石材料厂(未办理证照)从事河沙采挖及砂石销售经营。2006年，舒云峰退股，杨顺林接手砂场60%股份。2009年上半年，砂场迁址罗旧巴州村，由杨顺林全部出资新建罗旧巴州砂石材料厂(以下简称“巴州砂场”)，张安林和周和平拥有2艘打砂船所有权，杨顺林拥有巴州砂场全部股份。同时，杨顺林从外购得1艘较大打砂船，并将其拆分成2艘打砂船，4艘打砂船(砂场内部将原2艘打砂船编号3号、4号船，新加入2艘打砂船编号为1号、2号船)同时采挖河沙送至巴州砂场筛分后销售。2009年下半年，杨顺林将1号、2号船转让给张周两人，从此，张周两人拥有4艘打砂船所有权，各占50%股份。4艘打砂船均未通过有资质单位设计，由无资质人员建造，未办理任何船舶证件。事发船只为4号船。

2、涉事船只管理情况。2009年，张安林和周和平聘请唐思成负责4艘打砂船及砂石运输船的现场管理，并给每艘打砂船安排1位“师傅”具体负责。今年3月起，4号船“师傅”由张海军担任。一直以来，张周两人未组织制定打砂船采砂有关规章制度和安全操作规程，未与船员签订劳动合同，未组织定期检查采砂船只安全生产工作，只有在船上出现问题时，才上船处理。唐思成主要负责船只管理和人员调配，口头教育员工注意安全，平时身处砂场，只有船上出现问题时才上船处理，未对采砂船只开展日常安全巡查和定期安全检查，未专门组织员工开展安全教育培训。

3、死者基本情况。死者张海军为周和平亲戚，2013年，张海军找到周和平，要求来船上做工，周和平安排其开运砂船。工作1年后，因张海军不听安排，工作随性，周和平将其辞退。2015年3月，张海军再次找到周和平求情，要求到船上做事，顾及情面，周和平勉强同意其到4号打砂船工作，并担任4号船“师傅”。工作过程中，张海军一直比较随性，且性格暴躁，不听安排，常有违章行为。

4、县河道采砂监管部门履职情况。 新年开始，县水利局与杨顺林每年签订《舞水河罗旧河段清障合同书》，批准杨顺林安排的清障船只在舞水河罗旧河段规定区域从事河道清障作业，并规定清障所得砂砾石归清障方所有，清障方每年向县水利局缴纳6万元采砂管理费。2011年9月20日，县水利局最后一次与杨顺林签订《舞水河罗旧河段清障合同书》，合同有效期至2014年9月24日终止。《湖南省河道采砂许可证发放试行办法》(湘水办〔2012〕14号)实施至今，县水利部门未按要求为前述4艘打砂船办理采砂许可证，也未按照《湖南省安全生产监督管理职责规定》要求，采取措施制止4艘采砂船的非法采砂活动。合同实施期间，县水利部门虽对涉事河道采砂船只开展巡查和安全宣传，但未督促采砂船主依法开展安全教育培训和安全隐患排查工作。2014年11月，县水利局将全县采砂船管理职责“移交”给县交通运输局后，未再继续履行对全县采砂船只生产过程的安全监管职责。

三、事故发生经过及处置过程

县长信箱

2015年5月12日上午8点左右，张祖清、周太刚和张祖发3人驾驶的运砂船来到张海军负责的4号采砂船两旁等待装载砂砾石。8点半左右，张海军操作绞盘机下放采砂船下水架准备采挖。因下水架举得太高，且张海军未采取常规逐步松放的办法，猛放猛刹，造成绞盘机压盘超负荷且摩擦过热而破碎。碎片砸中张海军右手腕和右侧腰部，造成右手腕断裂和右侧腰部穿孔。见状，张祖发立马打电话报告唐思成，唐思成接报后一边赶往事发船，一边打电话给周和平，不久，唐思成和周和平分别达到事发船上。周和平安排张祖清、张祖发和周太刚将张海军用小船运往砂场，并告知张安林事故情况。张海军被运到砂场后，周和平拨打了怀化535医院和县人民医院急救电话求救，此时，张安林也到达砂场。未等急救车前往，周和平、张安林等一起将张海军用皮卡车送到县人民医院，经县人民医院医生诊断，宣告张海军已经死亡。

县长信箱

四、事故原因及性质

(一)事故原因

1、直接原因

1)死者张海军安全意识淡薄，违章作业，是造成此次事故的主要原因。

2)采砂船只未经过正规设计，非正规厂家生产，本质安全水平低下。

3)张安林和周和平在未经过有关部门批准，在不符合安全条件的基础上，组织从事非法采砂活动。

2、间接原因

1)采砂船现场管理员唐思成履行安全管理职责不到位，未组织员工开展安全教育培训，未对采砂船只开展日常安全巡查和定期安全检查。

2)采砂船负责人张安林和周和平履行船主安全职责不到位，未组织制定采砂工作规章制度和安全操作规程，未认真组织并督促对打砂船设备开展安全隐患排查治理工作，未组织制定并实施船员安全教育培训计划。

3)县水利主管部门履职不到位，在对涉事打砂船进行巡查时，未督促船主制定相关规章制度和安全操作规程，未督促船主认真开展安全隐患排查和安全教育培训工作。《湖南省河道采砂许可证发放试行办法》(湘水办[2012]14号)实施后，未按照《湖南省安全生产监督管理职责规定》要求，采取措施制止涉事采砂船的非法采砂行为。

(二)事故性质

经调查认定，芷江罗旧巴州采砂船“5.12”机械伤害事故是因采砂船责任人履职不到位、作业人员违章作业、政府监管部门监管缺失造成的生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

(一)建议免于追究责任人员。

张海军，男，罗旧巴州采砂船船员，其安全意识淡薄，违章作业，造成事故，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

(二)建议给予党纪、政纪处分的人员。

1、罗卡米，男，县水利局工作人员，负责河道采砂管理和河道收费工作。其在对涉事打砂船进行巡查时，未督促船主制定相关规章制度和安全操作规程，未督促船主认真开展安全隐患排查和安全教育培训工作，未及时对非法采砂船只采取打击行动，对此次事故负有重要责任，建议给予 处分。

2、彭祖芳，男，县水利局副局长，负责分管综治与河道管理等工作。其在对涉事打砂船进行巡查时，未督促船主制定相关规章制度和安全操作规程，未督促船主认真开展安全隐患排查和安全教育培训工作，未及时组织对非法采砂船只采取打击行动，对此次事故负有重要领导责任，建议给予

处分。

(三)建议责成相关人员向县人民政府作出深刻检查。

建议责成县水利局局长罗尚军同志向县人民政府作出深刻检查。

(四)建议依法给予行政处罚人员。

1、张安林，男，涉事采砂船负责人。其履行船主安全职责不到位，未组织制定采砂工作规章制度和安全操作规程，未认真组织并督促对打砂船设备开展安全隐患排查治理工作，未组织制定并实施船员安全教育培训计划，导致事故发生，对事故的发生负有重要责任。其行为已违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条之规定，建议县安监局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》对其进行立案处理。

2、周和平，男，涉事采砂船负责人。其履行船主安全职责不到位，未组织制定采砂工作规章制度和安全操作规程，未认真组织并督促对打砂船设备开展安全隐患排查治理工作，未组织制定并实施船员安全教育培训计划，导致事故发生，对事故的发生负有重要责任。其行为已违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条之规定，建议县安监局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》对其进行立案处理。

3、建议县水利局组织相关部门依法依规取缔舞水河罗旧巴州流域达不到安全条件的非法采砂船。

六、防范措施和建议

县长信箱

此次事故后果严重，是继芷江公坪明一砂场“3.26”机械伤害事故后不到两个月的又一次河道采砂领域生产安全责任事故。为切实吸取事故教训，举一反三，规范河道采砂安全生产各项工作，杜绝类似事故的再次发生。特提出以下防范措施及建议：

一是有关职能部门要深入学习《湖南省安全生产监督管理职责规定》，明确本单位安全生产工作职责，切实开展好本单位监管领域的安全生产大检查和“打非治违”工作。

二是有关职能部门要切实认真开展安全生产执法检查工作，进一步督促企业制定和完善安全生产各项规章制度和操作规程，层层落实企业安全生产责任制，杜绝走马观花式的执法检查行为。

三是各生产经营单位要加强对本单位作业人员的安全宣传和教育培训，使员工熟悉各项安全常识和岗位操作规程，并建立员工培训档案；要对所有员工进行技术交底，告知其施工作业场所危害因素；要深入开展“反三违”行动，杜绝员工违章行为。

四是县水利部门要组织相关部门对全县所有河道采砂船只和运输船只开展一次彻底的安全隐患大排查，督促相关单位认真履行安全生产主体责任，为符合条件的船只办理相关生产许可，对不符合安全条件无法整改的船只，要联合有关部门坚决予以取缔。

芷江罗旧巴州打砂船

“5.12”机械伤害事故调查组

2015年7月11日

县长信箱

打印